رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٤٥١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٨٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٢٥هـ

المَوضُوعَات

قرار إداري - عمل وعمال - التغيب عن العمل - إلغاء بلاغ التغيب - كيدية بلاغ التغيب - حالات إثبات كيدية بلاغ التغيب - وجود قضية مقيدة بين العامل وصاحب العمل - قرار مستمر الأثر.

مُطالبة المدّعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن قيد بلاغ تغيبها عن العمل - استناد المدعية إلى كيدية بلاغ تغيبها عن العمل - تضمن حالات إثبات كيدية بلاغ التغيب عن العمل، وجود قضية مرفوعة من العامل ضد المنشأة قبل تسجيل بلاغ التغيب عن العمل - الثابت وجود عدة قضايا بين المدعية وصاحبة العمل مقيدة قبل تاريخ قيد بلاغ التغيب محل الدعوى؛ مما يثبت معه كيدية البلاغ - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: أن موكلته تقدمت بشكوى عمالية ضد صاحبة العمل بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٩م لمكتب عمل الدمام لأنها لم تصرف لها مستحقاتها ولم تشترك لها بتأمين طبي، وأخذت منها جواز السفر، وفوجئت بعد ذلك أن صاحبة العمل قامت بقيد بلاغ تغيب عن العمل ضدها، وفوراً تقدمت بطلب

إثبات كيدية هذا البلاغ، وختم صحيفته بطلب إلغاء بلاغ التغيب عن العمل. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة، عقدت لنظرها جلسة يوم الثلاثاء ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، وفيها سألت الدائرة المدعية هل لديها دعوى عمالية ضد صاحبة العمل؟ فأجابت بنعم. فأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى، ثم جرى الاعتراض على الحكم من المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، فأصدرت الدائرة الثانية بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٢هـ حكمها في الاستئناف رقم (٢٠٣٠) لعام ١٤٤٢هـ القاضي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ وإعادة الدعوى للدائرة للفصل فيها. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٩هـ، باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية عبر النظام الالكتروني بتاريخ ١٤٤٣/٥/١هـ، ذكر في مضمونها ما يلي: أن ما أفادت به المدعية بشأن إقامة دعوى عمالية بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٩م الموافق ١٤٤١/١/٢٠هـ غير صحيح، وعند الرجوع لأصل إقامة دعواها حسب الثابت لدينا بنظام التسوية الودية والذي يفيد بتواريخ إنشاء الدعاوى، نجد أن المدعية أنشأت الدعوى الأولى بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠م الموافق ١٤٤٠/١/٣٠هـ، والدعوى الثانية كانت بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٩م الموافق ١٤٤٢/٥/٤هـ، والدعوى الثالثة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢١م الموافق ١٤٤١/١١/٣٠هـ، وبالتدقيق بهذه التواريخ نجد عدم صحة ادعائها من ناحية تاريخ إقامة الدعوى، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها

رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة هذا الحكم بعد الدراسة.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلغاء بلاغ التغيب الصادر على المدعية بتاريخ ١٤٤١/٣/٦هـ؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائيّاً بنظر هذه الدعوى بناءً على الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) والتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصَّت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، وهذه المحكمة مختصة مكانيّاً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة

المدعى عليها، إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". أما عن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن القرار محل الدعوى يعد من قبيل القرارات مستمرة الأثر، وقد استقر القضاء الإداري على أن القرارات مستمرة الأثر لا تتقيد بمدة نظامية؛ فتكون الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يدعي في بلاغ التغيب الصادر بحق المدعية بتاريخ ١٤٤١/٣/٦هـ الكيدية ويطلب إلغاءه، وبما أن من شروط إثبات كيدية بلاغ التغيب عن العمل لدى مكتب العمل أنه: "إذا رغب العامل إلغاء بلاغ التغيب (الهروب) فعليه إثبات الكيدية، وتكون على النحو التالي:... ٤-إثبات وجود قضية مرفوعة ضد المنشأة قبل تسجيل بلاغ التغيب عن العمل"، وفي حكم وجود الدعوى القضائية وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل على أي وجه كان، وحيث ثبت للدائرة بموجب طلب الحضور المقدم من المدعية رفق المذكرة المقدمة عبر خدمة تبادل المذكرات بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢هـ وجود دعوى مقيدة من المدعية لدى إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بالدمام برقم (٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/٣٠هـ، وحيث أقر ممثل المدعى عليها في مذكرته الجوابية بوجود عدة دعاوى بين المدعية وصاحبة العمل، وبما أن هذه الدعاوى مقيدة قبل تاريخ قيد بلاغ التغيب محل الطعن؛ الأمر الذي يتقرر معه للدائرة كيدية البلاغ محل الطعن، وتحكم وفق المنطوق أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء بلاغ التغيب الصادر على (...) من مكتب الموارد البشرية بمدينة الدمام بتاريخ ١٤٤١/٣/٦هـ وذلك في الدعوى رقم (٢٤٥١) لعام ١٤٤٢هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.